

עין משפט
נר מצוה

מב:

בִּי פִּלְגִי במטילִּי מים במקום נקבות. והשתא הא דלמר רב חסדא לעיל אכל טומטוס דברי הכל ספיקא הוא על כרחך לא יא אמרו במטיל מים במקום זכרות דהואו ודאי זכר הוא ית^(א) אכל במטיל מים במקום נקבות ואליבא דת"ק אכל ית^(ב) ר"ש י^(ג) דלית ליה שום

ספיקא בטומטוס דאי הוה מטיל מים במקום נקבות הוי נקבה ודאי וא"ת ומנ"ל לרב חסדא דלרצנן בתראי קדוש מספיקא דילמא סברי כר"ש ולא יתו קדוש כלל וי"ל כיון דמההוא טעמא דפליגי באגדרוגינות משום יתו דצריה הוא לא מנאי פליגי בטומטוס דלרב חסדא לשום תנא לא הוי צריה מסתמא ו^(ד) מודו לת"ק בטומטוס דכי קדוש לאו הוא מספיקא כמו שמודה לו רבי ישמעאל וא"ת לקמן פ"ט (דף קי.) דממעט ר"ש בן יהודה טומטוס ואגדרוגינות ממעשר בהמה משום דממעט בקדשים הזכר ודאי ונקבה ודלית וילף מעשר מתחת תחת מקדשים מה ענין זה אכל זה הא בקדשים אימעט מכלל זכר מטעם שהוא נקבה כשמטיל מים במקום נקבות אכל מעשר אין חילוק בין זכר ונקבה וי"ל דרב חסדא אומר סמי מנאן טומטוס וכן ר"ל בדסמך: **א**א אמרו טומטום ספק אלא בארם.^(ה) כר"ש בר' יהודה דסבירא ליה ולא אליבא דכולי עלמא קאמר דפשיטא לת"ק דמתני' דספיקא הוא נאין שזמטין לא במקדש ולא במדינה:

הדרן ערך על אלו מומין

על אלו מומין פרק ששי בכורות

ור"ש סבר לא אמרינן הכי אלא ודאי נקבה הוא והא דלמר רב חסדא טומטוס דברי הכל ספק הוא הא אתא לשמועינן דלא תימא לרצנן בתראי טומטוס נמי צריה הוא ולא תהא קדושת צבור חלה על שום טומטוס ומיהו ס"ל לרב חסדא איכא תנא דאפילו ספק לית ליה דאי מטיל מים במקום זכרות וזכר ואם במקום נקבות נקבה ודכולי עלמא אית להו דרב חסדא דקדושה חלה על טומטוס: **ו**כי האי דהורא רבי אינעאי. כלומר ר"ש בן יהודה כי הך הוראה ס"ל: **חולין**. יא^(א) ולגבי צבור קאמר דלא קדיש דוודאי נקבה הוא. והא ר' אלעאי אמורה הוא ולאו היינו האי בדבייתא דאיירי לעיל (ע"א) משום רבי ישמעאל: **ספי** **צה** ר' יוחנן. צהך הוראה דר' אלעאי: **לא** **לס"ק** **ולא** **לר' ישמעאל** דמתני' דלאמרי טומטוס אינו נשחט לא נמקדש ולא במדינה משום דספיקא הוא **(א)** ור' **(ה)** ישמעאל לא ית פליגי אלא באגדרוגינות דנעשה נקבות שלו חרין: **לא** **ס"ל** **לרבי יוחנן**. יג^(ב) **דרב** **חסדא** **אלא** **רבנן** בתראי אטומטוס נמי אמרי דצריה הוא: **אי** **לא סבירא** **ליה**. אמאי קא מתמהא הא ר' אלעאי הוא דלמר כרבנן בתראי: **י**ת **שנח** **פרי**. ת"ק ור' ישמעאל ועבדי כדו רבנן בתראי ית: **הואיל** **וזכרותו** **ונקבותו** **מקום אחד**. וליכא למידקניניהו דהטלת מים **(ט)** [אכלן] בצבמה אין צה שום ספק לדברי הכל והאי דקאמר ת"ק דמתניתין אינו נשחט במטיל מים במקום זכרות קאמר דודאי קדוש הילכך אינו נשחט במדינה ובמקדש נמי לא חזי להקדרבה דנראה כבעל מוס לפי שאין לו זכרות דהא ממעטינן ליה מהקדרבה כזמה דוכתי הוכר ולא טומטוס ורבי ישמעאל אאגדרוגינות קאי ורבנן בתראי אאגדרוגינות ית קיימי אכל טומטוס כולי עלמא מודו דמטיל מים במקום זכרות וזכר במקום נקבות נקבה ור' אלעאי אליבא דכולהו הורא: **כר"מ**. צמניה. כלומר **מי** **חיישין** **ליחידהא**: **אפי'** **סימא** **רבנן**. נמי פרכינן הכי דהואיל ואישתני ית לענין טומטוס אישתני דהפכה זכרותו לנקבותו: **ומשני** **איס** **דלמר** **אישתני**. כלומר איכא למ"ד אמרינן

לפסול **הואיל** ואישתני דהיינו ת"ק דפליג לעיל [ע"א] עליה דר"ש בן יהודה ית דלא חייש שמא נהפכה ור' **(א)** אלעזר כר"ש סבירא ליה: **וימא**. אי אמרי' הואיל ואישתני ית או לא אמרי' תנאי היא: סקדש קדושו קדושין. לחומרא ואריכה גט שמא זכר הוא: **נפקדש** **קדושו**. **קדושין** **זה** **סקדשו** אסור בקרובותיו של טומטוס כגון צאמו וצאחותיו דשמא נקבה הוא: **וחולץ**. לחומרא שאס אין שם י' אחר אלא הוא בעיא יצמתו חליצה אכל יש שם י' אחר לא חליץ טומטוס דהא האי תנא דנקבה נמי מספקא ליה: **וחולצין** **לאשמו**. חומרא יי היא שמא זכר הוא: **ומייבמים** **אם** **אשמו**. ממה נפשך אי זכר הוא שפיר מייבם אחיו ואם נקבה הוא אשה יא צעלמא הוא דנסב האי אחיו של טומטוס אכל טומטוס לא מייבם דאינו בן לידה ולא קריינא ציה להקים לאחיו שם [דגרים כהן]: **מאי** **לאו** **דכ"ע** **כר"ע** **דלמר**. ביצמות פרק הערל (עט): סרים חמה לא חולץ ולא מייבם ואשתו לא חוללת ולא מתייצמת שלא היתה לו שעת הכושר: **וצהא** **פליגי**. דמ"ד מייצמין לאשתו ממ"נ סבר אי זכר הוא שפיר מייבם דלא אמרינן הואיל ואישתני למיהוי טומטוס אישתני נמי לספוקי בסיים חמה שאפילו יקרע וימלא זכר יהא סרים ואשת סרים אין מתייצמת: **ומ"ד** **אין** **יט** **מתייצמת** **סבר אמרינן הואיל ואישתני**. למיהוי טומטוס אישתני נמי לספוקי למיהוי סרים חמה הוא אין אשתו זקוקה ליבם היא כזאש אח שיש לה בנים והמייצמה פוגע באיסור אשת אח ומיהו חליצה בעיא דלא פשיטא לן שהוא סרים דשמא לאו סרים הוא הילכך בעיא חליצה: **לא** **דכ"ע** **אמרי** **שמא אישתני**. ומספקין ליה בסיים חמה. והא דלמרינן מתייצמת רבי אליעזר היא דלמר צפ' הערל (ביצמות דף פ.) אשת סרים חמה מתייצמת שכן צמינן מתרפאין צאלכסגדריא של מנאים הילכך ממ"נ שרי לייצומה. ומ"ד לא מתייצמת כר"ע: **ומאן** **האי** **תנא** **דאיס** **ליה** **כר"ע**. ואמר חוללת ולא מתייצמת: **סרים** **ודאי** **משוי** **ליה**. לטומטוס ואפי' חליצה לא מציבע דהא ר"ע צאשת סרים חמה לא בעי חליצה: **אלא** **ר' יוסי** **בר' יהודה**. דשמא קאמר הילכך חליצה בעיא דשמא זכר הוא ושמא אינו סרים ולא מתייצמת דשמא זכר הוא וסרים הוא ואינה זקוקה ליבם ונמלא יט פוגע צאשת אח שיש לה בנים: **שמא יקרע** **כו'**. ובמקום אחין קאמר דלא יחלוץ יתו (וליתוש) שמא סרים חמה הוא אכל אין שם אחר יחלוץ ולא מיפטרט יצמתו צולא כלום דשמא לאו סרים הוא הילכך אשתו נמי בעיא חליצה שמא לאו סרים הוא ולא מתייצמת דשמא סרים הוא: אטו כל דמקרע זכר ומשחכה. דלא מספקא ליה אלא בסיים חמה ונקבה לא מספקא ליה: **מאי** **צינייהו**. צין רבי יהודה לר' יוסי בטומטוס שמת אחיו הא תרווייהו לא יחלוץ קאמרי:

לפסול

דקתני חולצת ומייבמת את אשתו ר' אליעזר [והיא] דאמר בפרק הערל (ור' אליעזר אמר) לא כי אלא סריס חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה: והא דקתני חולצת ולא מתייבמת ר' עקיבא היא דאמר סריס חמה לא היתה לו שעת הכושר: ומאן תנא אליבא דר' עקיבא. כלומר כמאן מתלמידי ר' עקיבא אתייהא הא דחולצת ולא מתייבמת דבר' עקיבא גופיה לא מיתוקמא דהא איהו אמר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין אליימא בר' יהודה תלמידו דר' עקיבא איהו סריס חמה משוי ליה ואמאי חולצת דתנן ר' יהודה אמר כו' אלא ר' יוסי בר' יהודה. תלמידיה הוא דתניא וכו'. וכיון דשמא ימצא סריס חמה ולא

דקתני חולצת ומייבמת את אשתו ר' אליעזר [והיא] דאמר בפרק הערל (ור' אליעזר אמר) לא כי אלא סריס חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה: והא דקתני חולצת ולא מתייבמת ר' עקיבא היא דאמר סריס חמה לא היתה לו שעת הכושר: ומאן תנא אליבא דר' עקיבא. כלומר כמאן מתלמידי ר' עקיבא אתייהא הא דחולצת ולא מתייבמת דבר' עקיבא גופיה לא מיתוקמא דהא איהו אמר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין אליימא בר' יהודה תלמידו דר' עקיבא איהו סריס חמה משוי ליה ואמאי חולצת דתנן ר' יהודה אמר כו' אלא ר' יוסי בר' יהודה. תלמידיה הוא דתניא וכו'. וכיון דשמא ימצא סריס חמה ולא

מסורת הש"ס

(א) לפי גי' הש"ס ל'ר'אלעאי, (ב) [גדרים מן:] א. יצמות קיט. ומ"נ, ד) יצמות עב. מוספאח יצמות רפי"א, (ה) יצמות עט.; (ו) יצמות פא, (ז) יצמות פג: מוספאח יצמות רפי"א, (ח) עיין צ"ק, (ט) צ"ק, (י) צ"ל אה, (יא) צ"ל אה, (יב) אלא במטיל צ"ק, (יג) לית ליה צ"ק, (יד) כרעצ"י ס"ל כו' צ"ל אלא כמו שפיר רש"י בד"ה הואיל כו' צ"ק.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לא לת"ק וכו' דרבי ישמעאל לא פליגי אלא: (ב) ד"ה ומשני וכו' ורבי אליעזר כדבי שמעון כ"י סבירא ליה:

מוסף רש"י

בר"מ דחיישי לטמיוטא. גבי קטן וקטנה אין חולצין ולא מייבמין, קטן שמא ימצא סריס, קטנה שמא תמצא אילוניות וכו' (גיטין ב.) צפ' הכל שזמטין (חולין ו.) גבי סריס שזור על כל סומים משום אונס שזמלא דמות יונה כהר גיזוס וישתמחו לה (יבמות ק"ט.) סריס חמה. ממני אמו (יבמות עט.) טומטוס כו' ר' יחלוצין. א"ס אה אחר (שם עט.) אטו כל דמיקרע דבר משחכה. דלא מספקא ליה לר' יוסי דרבי יהודה נקבה אלא לסיים הוא דחייש ויטו כסריס דלא חולץ ולא מייבם (שם עט.) מאי ציינייהו. מאי אלא צין ר' יוסי דרבי יהודה אלאו (שם.)

רבנו גרשום (המשך)

נמי קאמר ר' יוחנן דתתי עליה מאן שביק תתי ת"ק ור' ישמעאל והורי כחד כרבנן: ור' אליעאי דאדורי כר"ל מאי סבירא דאמר דרשי לקיש כו'. במקום א' קרוב זה אצל זה: מתקין לה ר' אשיעיה. בין לר' אליעאי בין לריוש לקיש וליחוש כו': א"ל אבוי כמאן כלומר את דאמרת וליחוש כו' מאירי צבירא לך דחידהא זכרותו דחייש למיעוט גבי קטן וקטנה לא חולצת כו'. כלומר דמיעוט הוו דתנפך זכרות לנקבות: אפי' תימא רבנן. דפליגי עליה בהא מודו דכיון דאישתני דטומטוס היא אישתני נמי דתיחוש דילמא תנפך זכרותו לנקבות: ואית דאמר. אפי' דאישתני דטומטוס אישתני הוא לא אישתני נמי זכרותו לנקבות: טומטוס שקדשו קדושוין. (דאסור בקרובותיה וכן אם תנקדש נאסר אחרו שקדשו בקרובותיו. וחולץ דשמא זכר הוא: ואינו מייבם. משום דתנן בהערל בעלה פסלה מפני שהיא בעלת זנות: וחולצין לאשתו ומייבמין לאשתו. ממה נפשך אי אשתו היא קיים מצות ייבום ואי לא לא נאסרה עליו: לא אמרינן הואיל ואישתני דטומטוס אישתני נמי דהוה סריס חמה אלא לא הוי סריס חמה וצריכה אשתו חליצה או יבום: ומ"ד חולצת ולא מתייבמת סבר דאמרינן הואיל ואישתני אישתני. דהוי סריס חמה ואחכי חולצת מספק ולא מתייבם משום דכתוב אשר לא יבנה את בית אחיו ויילימא את לא בית אחיו הוא: והאי

כו א מיי פ"ג מהל' צבורות הל"ה טוש"ע יו"ד סף שטו סעיף ב'.

סב ב מיי פ"ד מהל' איסות הל"ה טוש"ע א"ע סף מד סעי' ה'.

סב ג ד מיי פ"ו מהל' יבוס הל"ד טוש"ע א"ע סף קעב סעי' ט'.

ה מיי פ"ו מהל' יבוס הל' ד והל' ח טוש"ע א"ע סף קעב סעי' א'.

שיטה מקובצת

א) בזכר ונקבה הוא: ב) טומטוס בבהמה: ג) חש לא לת"ק ולא לרבי ישמעאל: ד) ורבי אליעזר איצטור נמחק כמאן סבירא ליה כי הא: ה) ס' לא אמרו טומטוס כו' פ"ה דת"ק דמתני' דאמר טומטוס אינו נשחט לא במקדש ולא במדינה במטיל מים במקום זכרות קאמר דודאי קדיש הילכך אין נשחט במדינה ובמקדש נמי דממעטין ליה מהזכר אבל כו"ע מודו במטיל מים במקום נקבות דנקבה הוא כמו שהורה ר' אליעאי ותימה דדחוק גדול הוא לומר כן דלעיל משפט דבמטיל מים במקום זכרות לא ממעטין ליה כלל ודאי להקריבה לכן נראה דלעילם איירי במטיל מים במקום נקבות וקדוש מספק לת"ק דמתני' דחיישין שמא נהפכה זכרות ורשב"ל דא אתא אלא לומר רבנן בתראי סברי כר"ש בן יהודה ולכך הורה ר' אלעאי דהוו חולץ דלא ס"ל רב חסדא

דאמר ספק הוי. תריח: ב) א"ל אבוי כמאן: ג) מתייבמת מאי לאו דכו"ע כר"ע: ד) מייבם ובהא תיבות מאי לאו נמחק: ט) חמה ומי פשיטא ליה דוכר בתראי ורבי אלעאי כמאן ושמא קאמר: יא) חולץ לגבי אור' יט נמחק: יב) לא פליג אלא: יג) יוחנן הא דרב חסדא: יד) מה"ד מאן שקב: טו) בתראי ורבי אלעאי כמאן וס' דשביק תרי ועבדי כחד סה"ל שם: טז) אאגדרוגינות קאי תי' קיימי נמחק: יז) ואישתני למיהוי טומטוס אישתני נמי דנהפכה: יח) יהודה ואית דאמרי לא אמרינן בהמה הואיל ואישתני אישתני ויחינו ר' שמעון בן יהודה דלא חיישין שמא נהפכה ור' אליעזר כר"ש: יט) סה"ד: ית) ואישתני אישתני: ייא) חומרא בעלמא היא: ייב) אשה פגויה בעלמא: ייג) אין מייבמין אשתו ותיבת מתייבמת נמחק: ייד) ומצא כפוגע באשת: יט) יחלוצין ולחומרא ושמא: יז) איירי במטיל: יח) הוא אלא במטיל: יט) ר"ש ס"א ר' ישמעאל: ית) קדוש ס"ל קדשי כלל: ייא) משום דסבירי בריה הוא: ייב) סתמא גלוי' מסתברי שפי שזורה לת"ק ממה שזורה לר' ישמעאל. לשון הרא"ש: (שם) תי' הוא נמחק:

רבנו גרשום

בזכר או נקבה.הא.מספקא דלא ידעינן אי יקרע שמא הוי זכר ודאי או נקבה ודאית: ואי מטיל מים במקום זכרות וכ"ע לא פליגי דוכר הוא. (דאי) דמקום זכרות דבהמה מרחוק הוא במקום נקבות: כי פליגי במטיל מים במקום נקבות. ומר סבר (רבנן) תנא קמא דטומטוס ספיקא הוא

וקדוש מספיקא סבוי חיישין שמא נהפכה זכרותו והויא במקום נקבותו וזכר הוא ומזמו עמו: ור' שמעון [בן יהודה] סבר כל מקום שנאמר זכר להוציא טומטוס ואגדרוגינות דכי מטיל מים במקום נקבות ודאי נקבה הוא: כי הא דהורה ר' אלעזר (ר' אליעאי) אי חיישין שמא תנפך זכרותו לנקבותו אלא ודאי נקבה הוא: תתי בה ר' יוחנן. מאן האי דהכי הורה ולא חש לא לת"ק ולא לר' ישמעאל: לת"ק בשלמא טומטוס במדינה לא דילמא זכר הוא ולית בה מומא ור' ישמעאל סבר זכר ומזמו עמו הוא: לא סבירא ליה הא דרב חסדא ^(ב) א"כ הא דאמר דהורה כרבנן הורה דאמרי אינו בכור ויוצא לחולין ליגזז: הכי

(א) נראה דצ"ל אי לא צ"ל דרב חסדא אי"כ לימא הוא דלמר דהורא וכו'.

^[1] נראה דצ"ל אי לא צ"ל דרב חסדא אי"כ לימא הוא דלמר דהורא וכו'